

1501138-30.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501138-30.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501138-30.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2219235/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 19594489 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 7411/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2219235 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 7411/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA DA ROCHA ARUCA

Vistos.

GABRIELA DA ROCHA ARUCA está sendo processada pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de agosto de 2021, por volta de 20h40min., na Rua Conselheiro Crispiniano, altura do nº 157, no Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 6,36g de Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida por cocaína, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Notificada, a ré apresentou defesa preliminar às fls. 106/110, sendo a denúncia recebida às fls. 118/120.

No curso da instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo

a ré interrogada (fls. 135/140).

Encerrada a instrução, em memoriais orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal com a absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso V, do CPP; a atenuante da confissão espontânea; o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo; a imposição de regime inicial aberto de cumprimento de pena, em razão da aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e da Súmula nº 440 do STJ; a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (fls. 144/162).

É O RELATÓRIO.  
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 07, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 21/22, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 23/24, pelo Laudo de Constatação de fls. 28 e pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 72/74, que atestou que o entorpecente apreendido se tratava de cocaína.

A autoria do delito também é certa e indubitosa.

A ré, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva, afirmando que possui dois filhos menores de idade e estava passando por dificuldades financeiras; em razão disso, resolveu vender entorpecentes; no dia dos fatos, havia vendido 3 "eppendorfs" contendo cocaína, por R\$ 10,00, cada; após sua prisão, não se envolveu mais com entorpecentes.

Os policiais militares Luiz Eduardo Bertolotti e Leandro Pereira de Oliveira afirmaram que avistaram a ré em atitude suspeita, sentada em uma cadeira na calçada em frente a conhecido ponto de tráfico de drogas; foi solicitado que a ré se levantasse e esvaziasse os bolsos e balançasse as vestes, que ao realizar tal ato, caiu um saco plástico de cor branca debaixo do sutiã da mesma; foram encontradas 12 pedras de substância semelhante a crack e R\$ 31,00; a ré confessou que realmente estava realizando tráfico na porta da sua residência e que já tinha vendido cerca de 30 pedras no valor de 10,00 cada.

Conforme se vê, os depoimentos das testemunhas estão em consonância com as demais provas angariadas nos autos, inclusive, a confissão da ré. Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que fossem desafetos da denunciada, tivessem a hostil prevenção contra ela ou quisessem prejudicá-la.

Neste ponto, há ainda que se ponderar que as circunstâncias que rodeiam o delito colocam à evidência o dolo, tipificando-se o crime de tráfico. Como é cediço, "o denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (Apelação Criminal nº 172.800-3/7, relator o eminente Desembargador CUNHA CAMARGO).

Assim, reconhecida a responsabilidade penal da acusada, a sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Nos termos do artigo 59, do Código Penal, considerando a ausência de circunstâncias desfavoráveis à acusada, fixo a sua pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Reconhecida a atenuante de confissão, reduzo a pena em um sexto, mantendo-a no patamar mínimo de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a ré é primária e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, reduzo a pena em dois terços, fixando-a e tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90 dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo, que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar a ré GABRIELA DA ROCHA ARUCA, como incurso nas sanções do 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 dias-multa.

A ré poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro delito não estiver presa.

Transitado em julgado, lance-se o nome da ré no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu, sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

A ré arcará com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.I.C.

Araçatuba, 31 de outubro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA